

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1119/2532

อัยการ เชียงใหม่
นาย สม พงษ์ มีท้วม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 90

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนโดยแบ่งหน้าที่กันทำ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 เป็นผู้ติดต่อขาย แล้วจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 ไปขนเฮโรอีนมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ดังนั้นก่อนที่จะส่งมอบเฮโรอีนให้แก่ผู้ซื้อย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 มีเฮโรอีนดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีนจำนวนดังกล่าวมีโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษฐานจำหน่ายเฮโรอีน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งหกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 7, 15, 66, 102 จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 มีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีนตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โจทก์
จำเลยที่ 5และที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ใน
ข้อหาฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอีกบทหนึ่งนั้น เห็นว่า เกี่ยวกับการ
ซื้อขายเฮโรอินรายนี้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ร่วมกระทำความผิดกันมาตลอดมีการแบ่ง
หน้าที่กันทำ โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 และ 5 เป็นคนติดต่อขายเฮโรอินแล้วจำเลยที่ 2 ที่
3 ที่ 4 และที่ 6 เป็นคนไปขนเฮโรอินมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ดังนั้นก่อนที่จะส่งมอบ
เฮโรอินของกลางให้แก่ผู้ซื้อ ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 มีเฮโรอินจำนวนดัง
กล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้ว"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 มีความผิดฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง
อีกบทหนึ่ง ซึ่งเป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอินจำนวนดัง
กล่าว และมีโทษเท่ากันจึงให้ลงโทษฐานจำหน่ายเฮโรอิน ส่วนกำหนดโทษและการ
บังคับคดีนอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>